

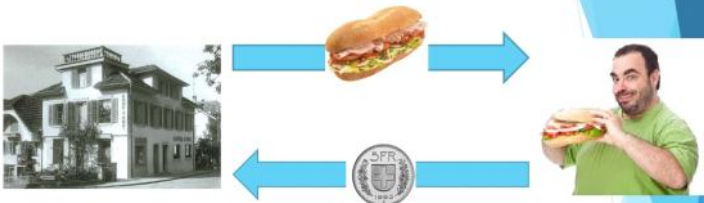
Entstehung der Obligation

Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
 - ...die Entstehung der Obligation aus Vertrag,...
 - ...aus unerlaubter Handlung (Verschuldenshaftung, Kausalhaftung) und...
 - ...aus ungerechtfertigter Bereicherung...
 - ...unterscheiden.

Obligationenrecht (OR)

- Obligation: Verpflichtung
 - Genauer: Ein Schuldverhältnis, d.h. es wird eine Leistung geschuldet...
 - ...Geld, Ware, Arbeit...
 - ...aber auch Genugtuung (Geld für seelische Schmerzen).
- Wie (weshalb) entstehen Obligationen?



- Verkäufer: Verpflichtung zur Übergabe der Sache
 - Verkäufer *steht in der Schuld*
- Käufer: Verpflichtung zur Bezahlung des Kaufpreises
 - Käufer *steht in der Schuld*



Vertrag

Obligation 1
Kaufsache



Schuldner

Gläubiger

Obligation 2
Kaufpreis

Gläubiger

Schuldner

Entstehung durch Vertrag

- ▶ Art. 1 OR: Vertragsabschluss
- ▶ «Übereinstimmende gegenseitige Willensäußerung»
- ▶ Willensäußerung kann «ausdrücklich oder stillschweigend» sein
- ▶ Art. 11 OR: Form
- ▶ Grundsätzlich «Formfreiheit»
- ▶ Art. 20 OR: Nichtigkeit
- ▶ Ein unmöglicher Vertrag ist *nichtig*.
- ▶ Art. 23 OR: Irrtum
- ▶ Vertrag ist nur für denjenigen *unverbindlich*, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand.

Voraussetzung:
Handlungsfähigkeit !!!

Verpflichtung zu:
Tun
Dulden
Unterlassen



Wunsch:



Wirklichkeit:



Art. 41 Abs. 1 OR: «Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.»

Schuldner

Obligation:

Gläubiger

Entstehung durch unerlaubte Handlung

- ▶ Art. 41 Abs. 1 OR: Verschuldenshaftung

Voraussetzung:
Urteilsfähigkeit !!!

Tatbestandsmerkmal	Erklärung
1. Widerrechtlichkeit	Die geschützten Rechte einer anderen Person werden verletzt (z.B. Eigentumsrecht, Recht auf körperliche Unversehrtheit).
2. Schaden	Es liegt eine Vermögensminderung einer anderen Person vor.
3. Adäquater Kausalzusammenhang	Die Handlung ist beim üblichen Lauf der Dinge geeignet, den entsprechenden Schaden zu verursachen.
4. Verschulden	Der verantwortlichen Person kann Absicht oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Die Fahrlässigkeit wird weiter unterschieden in grobe (Schaden nicht gewollt, aber bewusst in Kauf genommen) und leichte (fehlende Sorgfalt).

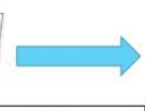
Eingriff in fremdes Recht

Seelisches Recht

- ▶ Art. 43 Abs. 1 OR: Art und Grösse des Ersatzes bestimmt der Richter (Schaden/Verschulden).

Adäquater

- ▶ Es muss eine *sinnvolle* (passende, adäquate) Wirkungskette (Ursache-Wirkung, Kausalität) bestehen.



«Weil Oma das Glas fallen liess, ist das Glas zerbrochen.»

KAUSALZUSAMMENHANG



«Weil IKEA das Glas verkauft hat, ist das Glas zerbrochen.»

Art. 41 Abs 1 OR:

Tatbestandsmerkmale

- Schaden → CHF
- Widerrechtlich → «Eingriff in fremdes Recht»
- Adäquater Zusammenhang → «Sinnvolle Ursache-Wirkung-Beziehung»

□ verschulden? nein verschuldet

⇒ ☒ Rechtsfolge
⇒ Schadenersatz



5. a) Regina fährt mit ihrem Fahrrad **rücksichtslos** Thomas über den Haufen. Diesem entstehen dadurch erhebliche Arztkosten. Zudem muss mehrere Konzerte absagen, weshalb ihm insgesamt CHF 5000.00 an Einnahmen entgehen. **Haftet** Regina gegenüber Thomas? Prüfen Sie die erforderlichen Voraussetzungen?

- Schaden? 5000.00 Ja Einnahmen und Arztbesuch
- Widerrechtlich? ✓ Ja, Thomas wurde verletzt
- Adäquater Kausalzusammenhang? ✓ Rücksichtsloses Verhalten ist dazu geeignet einen Unfall auszulösen
- Verschulden? ✓ mit absicht da rücksichtslos
- Rechtsfolge? ✓ Schadenersatz

b) Welche Anspruchsgrundlage wäre anzuwenden, wenn Regina den Unfall mit einem Auto verursacht hätte?

Ausschluss der Haftung des Fahrzeughalters

- Entstehungsgründe**
Gemäss Art. 59 Abs. 1 SVO haftet der Halter nicht:
- bei Unfallverursachung durch höhere Gewalt
 - bei Unfallverursachung durch grobes Verschulden des Geschädigten
 - bei Unfallverursachung durch grobes Verschulden eines Dritten

Entstehung durch unerlaubte Handlung

- Art. 54 OR: Urteilsunfähigkeit
- Auch urteilsunfähige Personen zu Schadenersatz verpflichtet werden.
- Art. 55 OR: Geschäftsherr **Haftung ohne (eigenes) Verschulden** : **Kausalhaftung**
- Grundsätzlich: Arbeitgeber haftet für Schäden des Arbeitnehmers.
- Arbeitgeber kann Regress (Rückgriff) nehmen.
- Art. 58 OR: Werkgegnümer
- Grundsätzlich: Eigentümer des Gebäudes haftet für Schäden.
- Aber: Drittpartei kann eingeklagt werden.
- Art. 60 OR: Verjährung
- Absolut: Anspruch auf Schadenersatz verjährt 10 Jahren nach Schadenseintritt.
- Relativ: Neu 3 Jahre nach Kenntnisnahme UND nach dem Ersatz verlangt wurde. (Vor 2020: 1 Jahr)

Nachweis genügender Sorgfalt:
Keine Kausalhaftung!

Nachweis genügender Sorgfalt
nicht möglich!

4. Schneelawine
Im Winter ruht eine kleine Schneelawine vom Dach eines Hauses und verlässt einen Passanten auf dem Trottoir. Muss der Hauseigentümer für den entstandenen Schaden aufkommen?

Gesetzesanalyse	OR	Artikel	58	Absatz	1	Anwendung des Gesetzesartikels auf die Situation
Tatbestandsmerkmale (TBM)	Schaden: Körperverletzung Widerrechtlich: ex istinde Gesundheit des Personen eingedrungen Verschulden:					
	1. Gebäude					Ja ✓
	2. Mangel					Ja, Schnee sollte geräumt sein
	3. Schaden					Ja, Person wurde verletzt
	4. Widerrechtlich					Ja, Person wurde verletzt
	5. Adäquater Kausalzusammenhang					Der Lauf der Dinge Nicht geklärt ob es könnte vom Dach fallen
Rechtsfolge(n) (RF)	Eigentümer des Gebäudes muss bezahlen					
Aussage bezüglich Situation	Kein Entlastungsbeweis möglich, aber Rückgriff auf Hauswart möglich					

Art. 58
1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2 Vorbehalt bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.

Verjährungsfrist

Art. 60 OR

1 Schaden
entstand

Rechtliche Verjährungsfrist
3 Jahre

Tatbestandsmerkmale

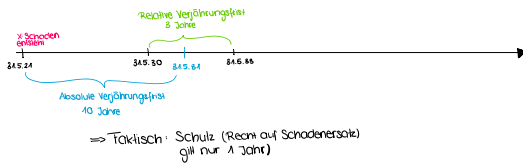
- Schaden → CHF
- Widerrechtlich → Eingriff in fremdes Rechtsgut?
- Adäquater Kausalzusammenhang → Sinnvolle Ursache → Kausalität - Beziehung?

Verschulden? **Höhe des Strafmaßes**

⇒ ☒ Rechtsfolge
⇒ Schadenersatz

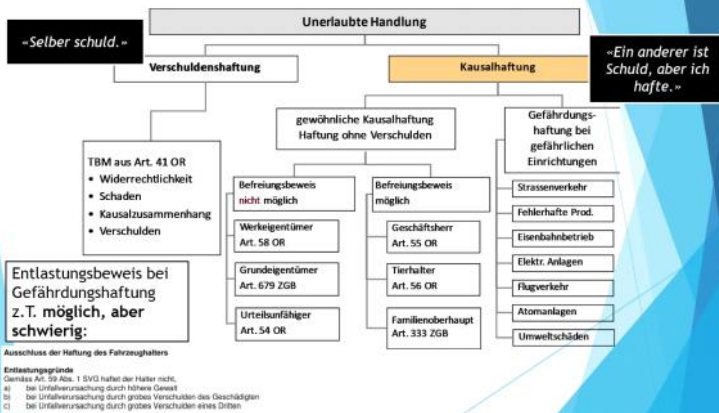


** "ich verursache den Schaden und bezahle dafür"
*** "ich bin für den Ursacher verantwortlich und bezahle die Schäden."



Kausalhaftung: Entlastungsbeweis

- ▶ Beispiel Geschäftsherr (Arbeitgeber Armin): «Die Angestellte Petra verkauft das gammelige Sandwich dem Sandwichfan.»
 - ▶ In erster Linie **Verantwortung des Arbeitgebers** (Armin) für den Schaden. Der Arbeitgeber ist für die Qualität der Produkte verantwortlich.
 - ▶ Damit ist der **Arbeitgeber** auch für die **Entlastungsbeweis** verantwortlich!
 - ▶ Wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er alle Massnahmen zur Qualitätssicherung vorgenommen hat (Kontrollen, Schulungen, usw.)...
 - ▶ ...kann der Arbeitgeber also den **Entlastungsbeweis** erbringen...
 - ▶ ...dann kann er sich von der Geschäftsherrenhaftung befreien.
- ▶ D.h. faktisch: Es gilt nicht mehr die Kausalhaftung, sondern die Verschuldenshaftung (Art. 41 Abs. 1 OR) gegenüber Petra!
 - ▶ Widerrechtlichkeit / Schaden / Adäquater Kausalzusammenhang / Verschulden
 - ▶ Petra schuldet dem Sandwichfan Schadenersatz.
- ▶ In der Praxis eher: «Schlechtlieferung» - für Sandwichfan einfacher.
 - ▶ Schadenersatz aus nicht gehöriger Erfüllung (Vertrag): Art. 97 Abs. 1 OR



Abgemacht und bezahlt:



Der Gläubiger erleidet eine Entreichung.

Art. 62 Abs. 1 OR: «Wer in Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten.»

Der Schuldner erfährt eine Bereicherung.

Gläubiger
Armin

Obligation:
Rückersatzung

Schuldner

Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung

- ▶ **Art. 64 OR: Rückerstattung**
- ▶ Rückerstattung nur dann, wenn Schuldner (tatsächlich) bereichert ist.
- ▶ **Art. 65 OR: Anspruch**
- ▶ Anspruch auf Ersatz der Verwendungen, z.B. entgangener Gewinn.
- ▶ **Art. 67 OR: Verjährung**
- ▶ **Absolut** : Anspruch auf Rückerstattung verjährt 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs.
- ▶ **Relativ** : 3 Jahre nach Kenntnis des Anspruchs.

Zusammenfassung



VertragsENTSTEHUNG

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
 - ▶ ...Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Verträgen begründen und unterscheiden,...
 - ▶ ...die Voraussetzungen für einen gültigen Vertrag bestimmen,...
 - ▶ ...die Folgen aus Vertragsverletzungen (Nicht-, Schlechterfüllung) ableiten...
 - ▶ ...und das Ende der Obligation (Erfüllung, Verjährung) bestimmen.



Gläubiger und Schuldner



Obligation: Verpflichtung



- Vertragsparteien haben zwei Rollen.
 - Auftraggeber (Anna) ist Gläubiger im Bezug zur Leistung...
 - ...und gleichzeitig Schuldner im Bezug zur Bezahlung (für die Leistung).
- Die Obligation (Verpflichtung) entsteht...
 - ...zwischen dem (Künstler), der die
 - ...und dem Auftraggeber (Anna), der die Bezahlung schuldet.
- Das Obligationenrecht (OR) regelt grundsätzlich:
 - DIE und...
 - DIE ...
 - ...wenn die Rollen (Rechte und Pflichten) der Parteien bestimmt sind...
 - ...

Stimmt etwas mit dem Vertrag nicht...

... und sagt was zu tun ist:

Im allgemeinen Teil des OR (Art. 1 bis Art. 183) grundsätzlich für alle Arten von Verträgen!

Voraussetzungen für gültigen Vertrag

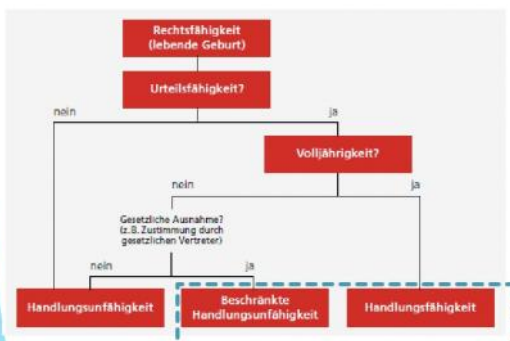


- aller Vertragsparteien
- Übereinstimmende gegenseitige
- Vorschriften erfüllt:
 - vorschriften
 - vorschriften



Natürliche Personen: Grundsätzlich volljährig und urteilsfähig (Art. 17 & 18 ZGB).

Juristische Personen: Organe müssen bestellt sein (Art. 54 ZGB).



Aufgabe: Partnerarbeit, 7 min

16. Fredi Schatzmann hat an seinem Geburtstag mit einigen Kollegen weit über den Durst getrunken. Im Verlauf des Festes liess er sich vom Vertreter eines Reisebüros zur schriftlichen Anmeldung für eine dreiwöchige Ferienreise verleiten. Am nächsten Tag, wieder nüchtern, erschrickt er über seine überstürzte Anmeldung und will sie beim Reisebüro annullieren lassen. Ist der **Vertrag**, den Schatzmann mit dem Reisebüro abgeschlossen hat, **gültig**? Welches Problem entsteht für ihn, wenn das Reisebüro seine Annullierung nicht annehmen will und ein Rechtsstreit entsteht?

Auftrag: Einzelarbeit, 15 min

- ▶ Lesen Sie die Seiten 128 bis 130 (4.2.1 «Vertragsfähigkeit und Einigung»).
- ▶ Beantworten Sie die Kontrollfragen K 4.12 bis K 4.23 und überprüfen Sie Ihre Resultate selber (Seite 163)

Übereinstimmende Willensäusserung



Konsens:
der
Vertragsparteien
zu



Der wirkliche Wille
zählt - die
Ausdrucksweise ist
zweitrangig.



Äusserung:
Ausdrücklich,
stillschweigend
oder konkludent.
Es muss
klar sein.



Man ist sich grundsätzlich einig
über...



...den Gegenstand und den Preis
der Leistung.



Aus der
dann als
ergeben sich Antrag und Annahme beider Parteien: Der Konsens kann aber nur
betrachtet werden, wenn Antrag und Annahme
sind!



Online Handel

Unverbindliche Anträge

- **Zusendung unbestellter Sachen:** Gilt nicht als Antrag - die Sache muss also weder angenommen noch abgelehnt werden.
 - Aber: Bei offensichtlichem Irrtum muss der Absender kontaktiert werden.
- **Inserte und Kataloge:** Gelten nicht als Antrag - der «Antragsteller» ist grundsätzlich nicht «an Richtigkeit» von Werbung gebunden.
 - Gilt grundsätzlich auch für Internet-Angebote
 - Aber: Auslage von Ware (mit Preisen) im Schaufenster gilt i.d.R. als Antrag.
- **Rechtzeitiger Widerruf:** Muss spätestens gleichzeitig zum Antrag zur Kenntnis gebracht werden - dann gilt Antrag als «nicht gesehen».
 - Dasselbe gilt für den Widerruf der Annahme.



Antrag entsteht im Onlinehandel erst mit der Bestellung durch den Kunden!

Die Annahme (und damit der Vertrag) kommt erst mit der Übermittlung der Bestellbestätigung zustande.

Online - Handel

- Insert (- Angebot im Browser)
 - kein verbindlicher Antrag
- Warenkorb
 - kein verbindlicher Antrag
- Bestellung abschliessen
 - ⇒ verbindlicher Antrag Auch Käufer!
- Unternehmen schickt Bestellbestätigung (→ Email)
 - ⇒ Verbindliche Annahme
- ⇒ Entstehung des Vertrags!



Eine verspätete Annahmeerklärung stellt ein neues Angebot dar! Die Annahme wird dann zum Antrag...

...welcher wiederum angenommen werden muss.

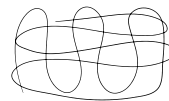
Frist von verbindlichen Anträgen

- **Befristetes Angebot:** Der Antragsteller bleibt bis zum Ablauf der Frist an den Antrag gebunden - die Annahme muss innerhalb der Frist erfolgen.
 - Bsp. Rabattaktionen im Supermarkt
- **Unbefristetes Angebot unter Anwesenden:** Direkt (eindeutig) an Anwesende gerichtet - Antrag muss sofort angenommen werden, sonst ist Antragssteller nicht mehr gebunden.
 - Bsp. Telefonmarketing
- **Unbefristetes Angebot unter Abwesenden:** Empfänger darf sich Bedenkzeit nehmen - der Antragsteller ist so lange an das Angebot gebunden, wie er erwarten darf, Antwort zu erhalten.
 - Bsp. Bestellschein mit Rabattaktion per Post zugestellt.
 - Online - Handel: Angebot unter Abwesenden - Verkäufer bestätigen Bestellung unmittelbar elektronisch.

Aufgabe: Partnerarbeit, 7 min

9. **Vertrag? Vertrag!**
Ist in den folgenden Fällen ein Vertrag zustande gekommen? Begründen Sie Ihre Antwort, bei einem «Ja» und bei einem «Nein».

	Ja	Nein	Begründung
a) Ein Hauseigentümer bestellt beim Brennstofflieferanten 10000 kg Pellets der Qualität DIN Plus zu dem Preis, der ihm «freibleibend» genannt wurde.		X	weil kein Preis genannt wurde → unverbindlicher Antrag → Hausmeister macht Antrag
b) Ein Münzsammler entdeckt eine Münze, die er schon lange Zeit erwerben wollte. Da der Preis attraktiv ist, möchte er das Sammlerstück erwerben.		X	Absicht nicht mitgeteilt
b.) Der Sammler bestellt die Münze aufgrund eines Zeitungsinserts.		X	Inserte sind unverbindlich
b.) Der Sammler hat die Münze, die mit CHF 180.00 angeschrieben ist, in einem Schaufenster gesehen.	X		Auslage ist verbindlich
c) Eine Papeterie offeriert einer langjährigen Kundin per A-Post schwarze Filierskifte für CHF 1.50 pro Stück.		X	Nur offerte unter Abwesenden
c.) Die Kundin bestellt am nächsten Tag 50 Stück, vollabheben CHF 100 pro Stiff zahlen.		X	Bestellung ist ein neuer Antrag!
c.) Die Kundin geht zwei Wochen später persönlich im Laden vorbei und bestellt 50 Stiffe zu CHF 1.50.		X	Zu spät → neuer Antrag der Kundin



Auftrag: Einzelarbeit, 15 min

- Lesen Sie die Seiten 131 bis 133 (4.2.2 «Die Form des Vertrags» & 4.2.3 «Inhalt und Abschluss des Vertrags»).
- Beantworten Sie die Kontrollfragen K 4.24 bis K 4.32 und überprüfen Sie Ihre Resultate selber (Seite 164)

Formvorschriften

- Grundsatz: Formfreie Rechtsgeschäfte
 - Mündlich, schriftlich, stillschweigend, konkludent
- Formale Rechtsgeschäfte: Gesetz schreibt ausnahmsweise bestimmte Form vor - der Vertrag erst dann, wenn Vorschrift erfüllt ist.



Art. 12 ff OR

Einfache
Schriftlichkeit: Z.B. Unterschrift
Qualifizierte
Schriftlichkeit: Z.B. handschriftliches Testament



Öffentliche Beurkundung: Z.B. wenn der Notar als Experte (und Zeuge) auf Immobilienvertrag mitunterschreibt.



Öffentliches Register: Z.B. Eintrag im Grundbuch bei Kauf einer Immobilie.

Folge bei Verstoss:
Der Vertrag wird nichtig.
D.h. rechtlich gilt die Situation, als wenn niemals ein Vertrag bestanden hätte.

Inhaltsvorschriften

- Grundsatz: Inhaltsfreiheit
 - «Innerhalb von Treu und Glauben ist vieles möglich - aber eben nicht alles.»
- Einschränkung 1: **Unmöglichkeit** (anfängliche Unmöglichkeit)
 - **Objektive Unmöglichkeit:** Leistung kann von keinem Schuldner erbracht werden. Z.B. «Reise zum Mond für CHF 500.-»
 - Folge: Art. 20 Abs. 1 OR -> Nichtigkeit.
 - Unterschied zu **subjektiver Unmöglichkeit:** Leistung kann von bestimmtem Schuldner nicht erbracht werden. Z.B. «Programmierung Autopilot durch Automechaniker.»
 - Folge: Art. 97 Abs. 1 OR -> Schadenersatz! ^{Vertrag existiert weiterhin} Vertrag ist nicht nichtig, weil Leistungsschuldner um Leistungsunmöglichkeit wissen muss.
- Einschränkung 2: **Widerrechtlicher / unsittlicher Inhalt**
 - «Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung» (Art. 513 Abs. 1 OR)

Folge bei Verstoss: Der Vertrag wird nichtig.
D.h. rechtlich gilt die Situation, als wenn niemals ein Vertrag bestanden hätte.

Aufgabe: Partnerarbeit, 7 min

15. Runter von meinem Mond

Eigentlich sind die Grundstücke, die Holger Czajka verkauft, echte Schnäppchen: 1000 Quadratmeter gross, ruhig gelegen, sensationeller Ausblick, praktisch unverbaubar. Und billig oben-

drein: ab 26.99 Euro, und zwar nicht pro Quadratmeter, sondern für das gesamte Gelände. Blöd ist nur, dass die Ländereien ziemlich weit weg sind.

«Verunzieren Sie nicht meinen lunaren Vorgarten mit Weltraum-Schrott, Herr Bush!» So zitiert der Spiegel den «glücklichen» Erwerber eines ausserterrestrischen Grundstücks, Herrn Sandler.

a) Welches rechtliche Problem verbirgt sich hinter der Forderung des Herrn Sandler an den US-Präsidenten?

1. Wem gehört der Mond? -> Eigentum
2. kann Sandler überhaupt Land kaufen?

b) Welcher OR-Artikel kann eventuell angewendet werden?

Artikel 20, OR ✓

c) Zitieren Sie das entscheidende Tatbestandsmerkmal.

Ein Vertrag, der einen unmöglichen Inhalt ist nichtig ✓

d) Wie lautet die Rechtsfolge?

nichtig ✓

e) Wie beurteilen Sie die Forderung des Herrn Sandler?

Sender hat kein Eigentum
↳ Er kann nichts fordern

Voraussetzungen für gültigen Vertrag

- ▶ Handlungsfähigkeit aller Vertragsparteien ✓
- ▶ Übereinstimmende gegenseitige Willensäußerung ✓
- ▶ Vorschriften erfüllt: ✓
 - ▶ Formvorschriften
 - ▶ Inhaltsvorschriften



Mit allen
Rechten und
Pflichten der
Vertragsparteien

Mängel bei der Vertragsentstehung

Dienstag, 6. Februar 2024

13:38

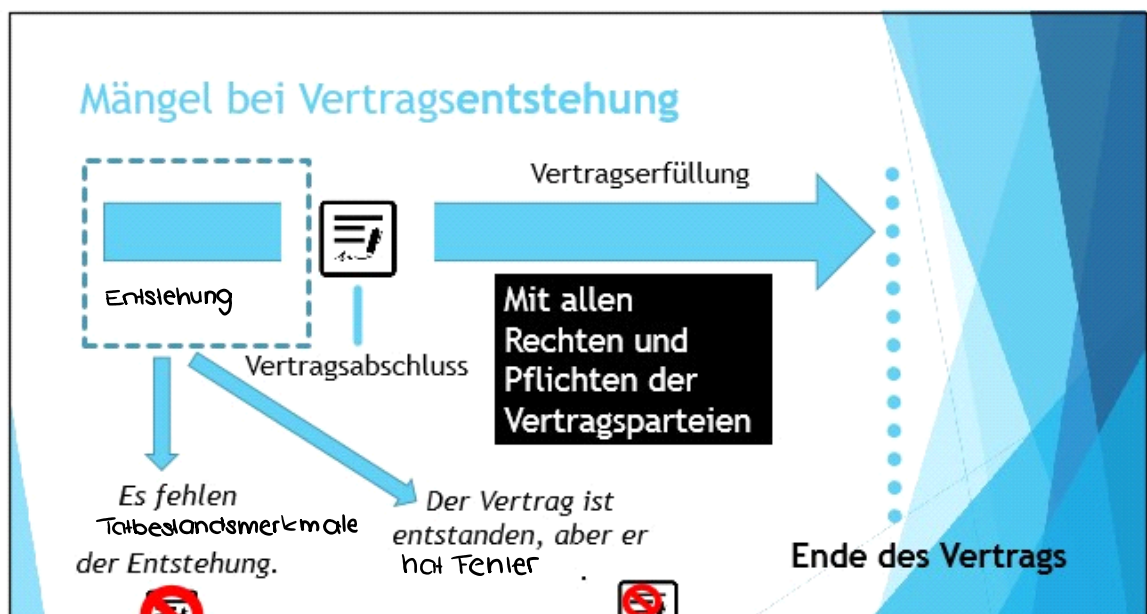


Mängel bei
der Vertr...

24.03.2021

Mängel bei VertragsENTSTEHUNG

1



keine besonderen Merkmale
der Entstehung.



entstanden, aber er
hat Fehler.



Ende des Vertrags

Mängel bei Vertragsentstehung



Führen Mängel zu Nachteilen, die nicht gravierend sind, ist der Vertrag «heilbar». Diese Mängel müssen angefochten werden.

Der Vertrag wird einseitig unverbindlich.



Mängel sind gravierend, dass der Vertrag als «unheilbar» gilt.

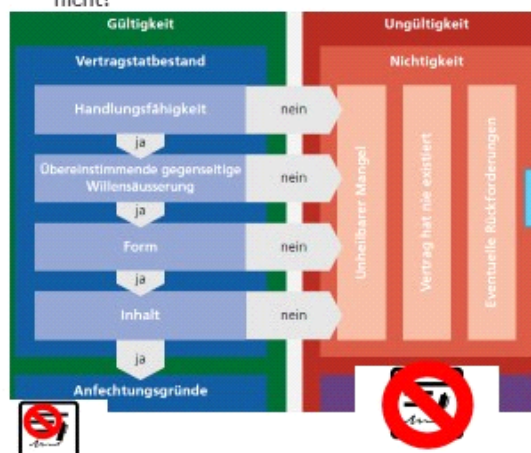
Der Vertrag wird nichtig.

3

Ein ungültiger Vertrag...

► ...erfüllt mindestens eines der nicht!

DER ENTSTEHUNG



Folge: Der Vertrag wird nichtig
D.h. rechtlich gilt die Situation, als wenn niemals ein Vertrag bestanden hätte.

4

Mängel bei Vertragsentstehung



- ▶ Übervorteilung (Art. 21 OR): Offensichtliches Missverhältnis zwischen...
 - ▶ Leistung und Gegenleistung...
 - ▶ ...UND **bewusstes** Ausnutzen der Schwäche (Notlage, Leichtsinn, Unerfahrenheit).
 - ▶ Muss spätestens 1 Jahr nach Vertragsabschluss geltend gemacht werden, sonst...
 - ▶ ...gilt das Missverhältnis als **akzeptiert**!
 - ▶ Einfaches Beispiel: Der Klopapierhamster profitiert von Corona.
 - ▶ Folge: Opfer kann schlussendlich (zu viel bezahltes) Geld zurückverlangen (**einseitige Unverbindlichkeit**.)
 - ▶ Problem: Das Missverhältnis muss **objektiv erkennbar** (belegbar) sein, das Gefühl *unfair* behandelt worden zu sein, reicht nicht!
 - ▶ Weil: «Täter» muss die **Ausnahmesituation** können!

Folge: Der Vertrag wird einseitig **unverbindlich**.
D.h. die **benachteiligte** Partei kann den Vertrag anfechten.

5

Mängel bei Vertragsentstehung



- ▶ Wesentlicher Irrtum, Erklärungsirrtum (Art. 23 & 24 OR): Muss objektiv (erkennbar) sein, betrifft...
 - ▶ ...die Vertragsart (Die Mücke in der Auktion). Praktisch selten...
 - ▶ ...die Vertragspartner und die Gegenstände (der **wirkliche Wille** zählt!)
 - ▶ Wesentlicher **Motivirrtum**: Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziffer 4 OR (Irrtum über die Echtheit eines Gemäldes).
- ▶ Unwesentlicher (einfacher) Motivirrtum: Vorstellung einer Tatsache, die **den Beweggrund** für ein Rechtsgeschäft bildet, liegt mit der Wirklichkeit auseinander - Art. 24 Abs. 2 OR.
 - ▶ ...berechtigt nicht zur Anfechtung nach Art 23 OR.
 - ▶ Beispiel: Die Aktie steigt nicht.
- ▶ Problem: Für die sich **NICHT IRRENDE** Person muss von Anfang an erkennbar sein, dass der Vertrag ohne Irrtum nicht zustande gekommen wäre.

Folge: Der Vertrag wird einseitig **unverbindlich**.
D.h. die **benachteiligte** Partei kann den Vertrag anfechten.

Art. 31 OR: Irrtum muss innerhalb eines Jahres **seit Erkennen** gemeldet werden...

...sonst gilt Vertrag als **genehmigt**.

6

Mängel bei Vertragsentstehung



- ▶ **Absichtliche Täuschung (Art. 28 OR):** Mit Absicht zum Vertragsabschluss verleitet worden.
- ▶ Der Irrtum (beim Getäuschten, Irrenden) wird absichtlich provoziert.
 - ▶ Egal, ob der Irrtum wesentlich ist oder nicht.
- ▶ Typisches Beispiel: Vorspiegelung falscher Tatsachen
 - ▶ Peter gibt sich als Nachhilfelehrer für Mathe aus (und behauptet Mathe studiert zu haben) obwohl er Geschichte studiert hat.
- ▶ Problem: Es muss objektiv belegbar sein, dass ein «Durchschnittsmensch» der Täuschung erliegen würde.
 - ▶ Blosser Unwissenheit schützt nicht!

Folge: Der Vertrag wird einseitig unverbindlich. D.h. die *benachteiligte* Partei kann den Vertrag anfechten.

Art. 31 OR: Täuschung muss innerhalb eines Jahres **seit Erkennen** gemeldet werden...

...sonst gilt Vertrag als genehmigt.

7

Mängel bei Vertragsentstehung



- ▶ **Drohung, Furchterregung (Art. 29 & 30 OR):** Durch Erregung begründeter Furcht zum Vertragsabschluss gezwungen
- ▶ Begründet heisst: Gefahr für Leib, Leben (auch Ehre) und Vermögen...
- ▶ ...auch von nahestehenden Personen.
- ▶ Typisches Beispiel: «Entweder du unterschreibst, oder ich mache nie wieder Geschäfte mit dir!»

Folge: Der Vertrag wird einseitig unverbindlich. D.h. die *benachteiligte* Partei kann den Vertrag anfechten.

Art. 31 OR: Drohung muss innerhalb eines Jahres **seit Beseitigung** gemeldet werden...

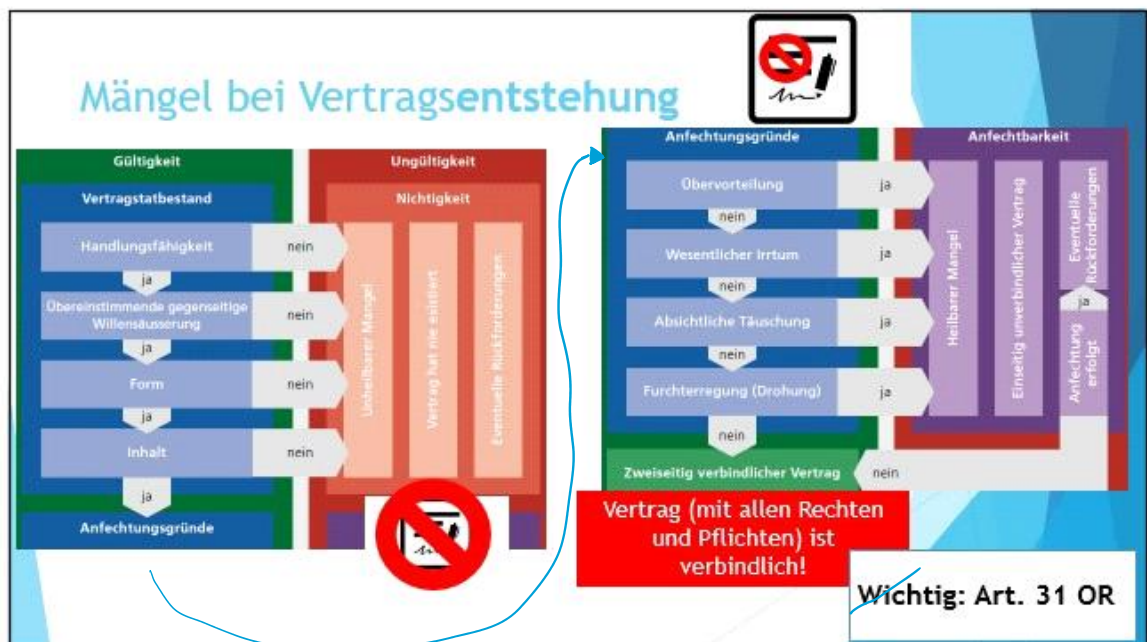
...sonst gilt Vertrag als genehmigt.

→ Soll
Tatsache
beendet

8



9

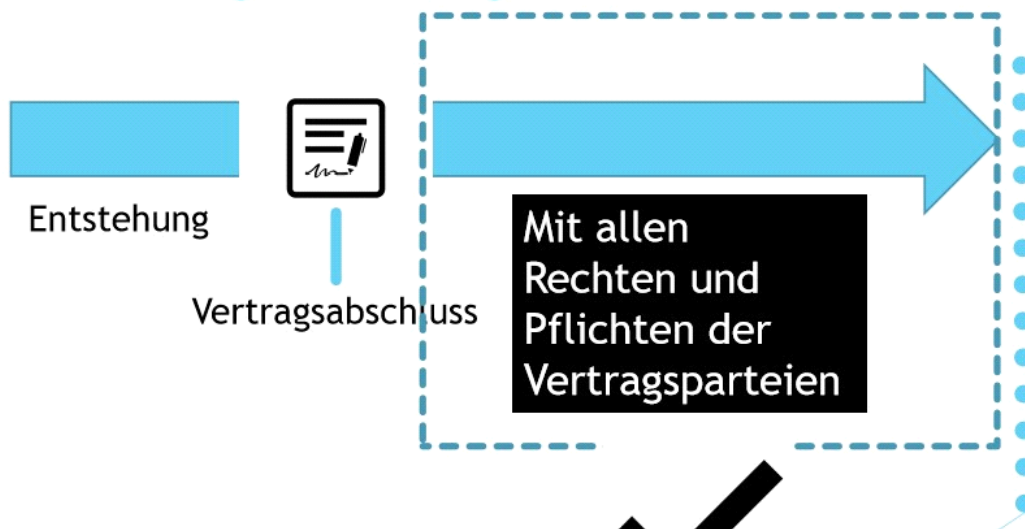


10



VertragsERFÜLLUNG

Die Vertragserfüllung





Ende des Vertrags

Mit den Abschluss des Vertrags...

- ▶ ...verpflichten sich die Parteien (WER?) dazu...
- ▶ ...eine bestimmte (WAS?)...
- ▶ ...an einem bestimmten (WO?)...
- ▶ ...zu einer bestimmten (WANN?)...
- ▶ ...zu erbringen.
- ▶ DER VERTRAG WIRD ERFÜLLT.
 - ▶ Die Obligation erst dann, wenn die Leistungen vertragsgemäss erbracht worden sind.
 - ▶ Mit andere Worten: So lange die Leistungen NICHT vertragsgemäss erbracht worden sind, besteht die Obligation weiter!
- ▶ Fehlen im Vertrag Angaben zu WER/WAS/WO/WANN, springt das OR (dispositiv) ein und sagt, was gilt.



WER?

WAS?

WO?

WANN?

Wer sind die Parteien?



Sandwich

Zahlung



Der Sandwichfan will das Sandwich von Armin, aber es ist ihm egal, wer das Sandwich produziert hat oder wer ihm das Sandwich übergibt.

Armin will das Geld für das Sandwich, egal von wem.



Kunst stechen

Zahlung

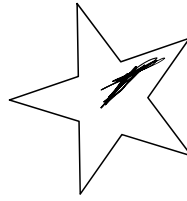


Anna will Sternchen im Gesicht - und zwar genau von dem Künstler, den sie sich ausgesucht hat. Sie hat nur zu genau diesem einen Künstler Vertrauen.

Der Künstler will das Geld für seine Kunst, egal von wem.

WER?

Wer sind die Parteien?



- ▶ Grundsatz (Art. 68 OR):
- ▶ «...es ist egal wer die Schuld begleicht - Hauptsache sie wird beglichen...»
- ▶ In diesem Zusammenhang: Stellvertretung (Art. 32 ff. OR)
 - ▶ Voraussetzung: Keine Vertretungsfeindlichkeit (höchstpersönliches Handeln)
- ▶ Höchstpersönliches Handeln: Ausnahmsweise ist die Obligation an die Person des Schuldners geknüpft...wenn es auf die Persönlichkeit ankommt.
- ▶ Bsp. Arzt / Assistent, Künstler,...
- ▶ Auch Arbeitsvertrag: Arbeit ist persönlich zu leisten.
- ▶ Dann: Nicht irgendwer, sondern genau dieser eine Schuldner muss leisten.

WER?

Schliesst jemand (erkennbar) als Vertreter einen Vertrag ab, wird der Vertretene berechtigt und verpflichtet...
...und nicht der Vertreter.

Was sind die Leistungen?



Das Sandwich: Eines von vielen *gleichartigen Sandwiches* (Gattungswort).

Die Zahlung: Geld, 5 Schweizer Franken.

WAS?



Das Stechen: Eine *individuelle*, spezielle, besonders sorgfältige Leistung.

Die Zahlung: Geld, 800 Schweizer Franken.



Was sind die Leistungen?

- ▶ Welche Leistung wird geschuldet?
- ▶ TUN, DULDEN, UNTERLASSEN
- ▶ Grundsatz (Art. 71 OR):
 - ▶ «Ist die geschuldete Sache nur der Gattung nach bestimmt, so steht dem Schuldner die Auswahl zu...» (Beachte Art. 71 Abs. 2 OR)
 - ▶ ...in allen anderen Fällen: Genau die vereinbarte Leistung.
- ▶ Wie sieht es mit Geld aus?
- ▶ Art. 84 OR:
 - ▶ «Landeswährung - sofern nichts anderes bestimmt wurde...»
- ▶ Folglich: Wenn eine bestimmte Leistung geschuldet wird, dann muss diese IN DER VERTRÄGLICH vereinbarten Art UND Qualität erbracht werden.

WAS?

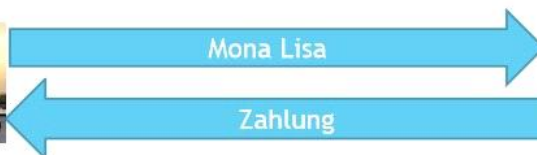
Gattungsware: Egal welches Stück genau, die Qualität muss aber mindestens mittelmässig sein.

WO muss erfüllt werden?



Sandwich (Gattungsware): Bei Armin in der Backerei. (Holschuld)

Die Zahlung: Geld, bei Armin in der Backerei. (Bringschuld)



Mona Lisa (Speziesware): Im Louvre, Paris - am Ort, an dem sich Mona Lisa befand, *als der Vertrag abgeschlossen wurde*. (Holschuld)

Die Zahlung: Geld, am Wohnort des Verkäufers. (Bringschuld)

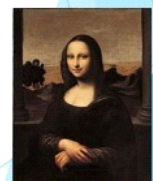
WO?



Wo muss erfüllt werden?

- ▶ **Dispositiv, wenn nichts anderes vereinbart wurde:** Art. 74 Abs. 2 OR - Abhängig von der Art der Leistung
- ▶ **Geldschulden:** Sind am Wohn-/Geschäftssitz (Ort) des Geld-Gläubigers zu bezahlen.
 - ▶ Bringschuld
- ▶ **Gattungswaren:** Sind am Wohn-/Geschäftssitz (Ort) des Waren-Schuldners zu holen.
 - ▶ Holschuld
- ▶ **Spezieswaren:** Sind vom Waren-Gläubiger an dem Ort zu holen, an dem sie sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses befanden.
 - ▶ Holschuld

WO?



Wo muss erfüllt werden?

- ▶ Spezialfall Distanzkauf (Art. 189 OR): Wenn Käufer und Verkäufer vereinbaren, dass die Ware versendet werden soll.
- ▶ «Home Delivery»: Armin liefert das Sandwich dem Sandwichfan nachhause.
- ▶ Der rechtliche Erfüllungsort ist (und bleibt) bei Armin in der Bäckerei.
- ▶ Indem Armin das Sandwich verschickt...
- ▶ ...ist Armin seiner Pflicht nachgekommen.
- ▶ Das bedeutet: Armin hat seinen Teil des Vertrags erfüllt.
- ▶ Ohne weitere Abmachungen gilt...
 - ▶ Armin trägt die Verantwortung, dass die Ware sicher ankommt.
 - ▶ Armin trägt die Transportkosten.

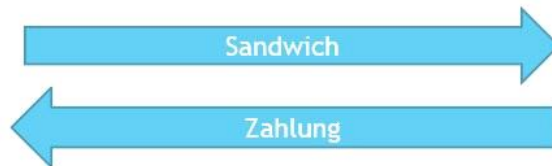


WO?

Der Erfüllungsort der Geldschuld ändert mit dem Distanzkauf nicht!

Wann

muss erfüllt werden?



WANN?

- ▶ Zeitpunkt, ab dem eine Leistung verlangt werden kann:
- ▶ Mit Frist: «Lieferung bis 31.05.2020»
 - ▶ Bis zum 31.05.2020 ist die Leistung erfüllbar.
 - ▶ Am 31.05.2020 ist die Leistung fällig.
 - ▶ Ab dem 31.05.2020 (wenn bis dann nicht geliefert) ist der Lieferant in Verzug.
- ▶ Standard-Fall ohne Frist: ZUG - UM - ZUG (Art. 75 OR: Lieferung gegen Zahlung)
 - ▶ Die Leistungen (Zahlung und Lieferung) sind sofort, gleichzeitig, fällig.

Wann muss erfüllt werden?

- ▶ Dispositiv: Art. 75 OR - Erfüllung sogleich geleistet und gefordert.
- ▶ Grundsatz: ZUG-UM-ZUG (ab Vertragsabschluss, ohne Frist)
- ▶ Vorzeitige Erfüllung?
- ▶ Art. 81 Abs. 2 OR: Ja, aber eigenmächtiger Abzug eines Diskonto (Skonto) ist nicht berechtigt.
- ▶ Art. 82 OR:
 - ▶ *«Wer bei einem zweiseitigen Vertrag den anderen zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten...»*
- ▶ In diesem Zusammenhang Art. 213 OR (zum Fahrniskauf):
 - ▶ *«Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem Übergang des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig.»*

Die Vertragserfüllung

Art. 68 OR

WER?
(Person)

Art. 71 OR

Art. 84 OR

WAS?
(Inhalt)

Art. 74 OR

Art. 189 OR

WO?
(Ort)

Art. 75 OR

Art. 82 OR

Art. 213 OR

WANN?
(Frist)



Verjährung
und Siche...

Verjährung und Sicherungsmittel

Auftrag: Einzelarbeit, 15min

- ▶ Lesen Sie den Artikel: «Das Vermächtnis des Hans Moor», in Teams im Kanal Recht -> Dateien -> OR allgemeiner Teil
- ▶ Beantworten Sie die folgenden Leitfragen:
 1. Welchen Vorwurf erhebt die Witwe gegen den/die Arbeitgeber ihres Mannes?
 2. Zwei Anschauungen: Wann beginnt die Verjährungsfrist für Schadenersatzforderungen?
 3. Was sagt Anwalt Husmann zu den *eigentlich klaren* Regeln des OR?
 4. Weshalb könnte die 50 Jahre alte Praxis des Bundesgerichts sinnvoll sein?

Fall Howald Moore

- ▶ Howald Moore arbeitete bis 1978 in einer Maschinenfabrik, wo er mit Asbeststaub in Berührung kam.
- ▶ 26 Jahre später erkrankte er an Krebs, 18 Monate später verstarb er an den Folgen (November 2005).
- ▶ Oktober 2005: Klage gegen Arbeitgeber.

Fall Howald Moore

- ▶ Howald Moore arbeitete bis 1978 in einer Maschinenfabrik, wo er mit Asbeststaub in Berührung kam.
- ▶ 26 Jahre später erkrankte er an Krebs, 18 Monate später verstarb er an den Folgen (November 2005).
- ▶ Oktober 2005: Klage gegen Arbeitgeber.
- ▶ Januar 2010: Bundesgericht weist Klage ab, weil Ansprüche verjährt sind.
 - ▶ Absolute Verjährungsfrist (unerlaubte Handlung, Art. 60 OR): 10 Jahre ab Zeitpunkt des Schadens (1978) -> 1988
- ▶ März 2014: EGMR überstimmt Bundesgericht - Klage wird zugelassen.
- ▶ Januar 2020: Neues Verjährungsrecht
 - ▶ Absolute Verjährungsfrist BEI PERSONENSCHÄDEN: 20 Jahre
 - ▶ Paradox: Neue Verjährungsfrist hätte im Fall Howald Moore nichts bewirkt -> 1998

Am 11. März 2014 entschied der EGMR zugunsten der Klägerinnen. Renate Howald Moor erfuhr von einem Journalisten vom Urteilsspruch. «Die wollten einen Kommentar. Da sagte ich: «Ich weiss noch gar nichts, ich rufe zurück.» Kaum hatte ich aufgehängt, rief Husmann an und sagte: «Renate, wir haben geputzt.» Und dann ging der Medienrummel richtig los.»

Das Urteil war für Howald Moor eine grosse Erleichterung: «Endlich hat jemand die Realität so gesehen, wie sie auch ist.» Die RichterInnen in Strassburg waren zur Auffassung gelangt, dass durch die bundesrichterliche Praxis der Verjährungsfrist der faire Zugang zum Gericht missachtet werde (vgl. «Das Recht auf ein faires Verfahren» im Anschluss an diesen Text). Auch Asbestopfer hätten das Recht auf wirkungsvolle Klagen. Den Angehörigen wurde eine «Genugtuung» von 9000 Euro sowie eine Parteienentschädigung zugesprochen. Auf dieses Geld wurde Renate Howald Moor später immer wieder von JournalistInnen angesprochen. «Da sagte ich jeweils: «Hört doch mit dieser Frage auf. Es ist mir und meinem Mann doch um was ganz anderes gegangen.» Es kann doch nicht sein, dass die Verantwortlichen einfach ungeschoren davonkommen.»

Quelle: WOZ, Januar 2018

Verjährung

- ▶ Bedeutet: «Jeder Anspruch hat eine bestimmte Laufzeit ».
 - ▶ Diese Laufzeit heisst *Verjährungsfrist*.
 - ▶ Während dieser Laufzeit kann der Anspruch (Forderung) gesetzlich durchgesetzt werden.
 - ▶ Ist die Laufzeit abgelaufen: KEIN ANSPRUCH auf gesetzliche Durchsetzung der Forderung.
 - ▶ Man sagt: DIE FORDERUNG IST VERJÄHRT.
- ▶ Beispiel Sachgewährleistung (Art. 210 Abs. 1 OR):
 - ▶ «Peter kauft am 01.04.2020 einen Toaster bei Interdiscount»
 - ▶ Die Frist beginnt... zwei Jahre ab Ablieferung DER SACHE...



Interdiscount erfüllt schlecht. Folge:

Peter kann z.B. auf Ersatzlieferung bestehen (Art. 206 OR)...

...aber nur WÄHREND DER VERJÄHRUNGSFRIST!

- ▶ «Peter kauft am 01.04.2020 einen Toaster bei Interdiscount»
- ▶ Die Frist beginnt... zwei Jahre ab Ablieferung DER SACHE...
- ▶ «Ein Jahr später funktioniert das Gerät nicht mehr»
- ▶ Obwohl es funktionieren müsste (Sachgewährleistung, Garantie)...
- ▶ Peter hat Anspruch auf einen funktionierenden Toaster...

...aber nur WAHREND
DER
VERJÄHRUNGSFRIST!

Ab dem 01.04.2022
erlischt die Garantie.



Verjährungsfristen 1

- ▶ Grundsatz VERTRAG (wenn keine anderen Vertragsregeln gelten): Art. 127 OR

- ▶ «Nach 10 Jahren verjähren alle Forderungen»



- ▶ UNERLAUBTE HANDLUNG: Art. 60 OR (neu ab 01.01.2020)
 - ▶ Absolute Verjährungsfrist: 10 Jahre
 - ▶ Relative Verjährungsfrist: 3 Jahr nach Kenntnisnahme von Schaden UND «Schädiger». Ab dem Zeitpunkt, wo die Schadenersatzforderung gezielt gegen eine bestimmte Person (Schädiger) gerichtet werden kann.
- ▶ UNGERECHTFERTIGTE BEREICHERUNG: Art. 67 OR (neu ab 01.01.2020)
 - ▶ Absolute Verjährungsfrist: 10 Jahre
 - ▶ Relative Verjährung: 3 Jahr nach Kenntnisnahme von Anspruch

Gebiet	Revidiertes Verjährungsrecht	Geltendes Recht
Unerlaubte Handlungen / relative Verjährungsfrist	Drei Jahre ab dem Tag, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (revArt. 60 Abs. 1 OR)	Ein Jahr ab dem Tag, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (Art. 60 Abs. 1 OR)
Unerlaubte Handlungen / absolute Verjährungsfrist	Zehn Jahre ab dem Tag, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (revArt. 60 Abs. 1 OR)	Zehn Jahre ab dem Tag der schädigenden Handlung (Art. 60 Abs. 1 OR)
Unerlaubte Handlungen bei Personenschäden / relative Verjährungsfrist	Drei Jahre ab dem Tag, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (revArt. 60 Abs. 1 ^{ter} OR)	Ein Jahr ab dem Tag, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (Art. 60 Abs. 1 OR)
Unerlaubte Handlungen bei Personenschäden / absolute Verjährungsfrist	Zwanzig Jahre ab dem Tag, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (revArt. 60 Abs. 1 ^{ter} OR)	Zehn Jahre ab dem Tag der schädigenden Handlung (Art. 60 Abs. 1 OR)
Unerlaubte Handlungen, welche gleichzeitig strafbare Handlungen darstellen	Frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung; wenn diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr eintritt, frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils (revArt. 60 Abs. 2 OR)	Strafrechtliche Verjährungsfrist (siehe Art. 97 des Strafgesetzbuches), sofern diese länger ist (Art. 60 Abs. 2 OR)
Ungerechtfertigte Bereicherung / relative Verjährungsfrist	Drei Jahre ab Kenntnis des Verletzten von seinem Anspruch (revArt. 67 Abs. 1 OR)	Ein Jahr ab Kenntnis des Verletzten von seinem Anspruch (Art. 67 Abs. 1 OR)
Ungerechtfertigte Bereicherung / absolute Verjährungsfrist	Zehn Jahre seit Entstehung des Anspruchs (revArt. 67 Abs. 1 OR)	Zehn Jahre seit Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR)
Vertrag	Fünf Jahre ab Fälligkeit u.a. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie andere periodische Leistungen, die meisten Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern etc. (Art. 128 OR, unverändert) Zehn Jahre ab Fälligkeit für die meisten anderen Forderungen (Art. 127 OR, unverändert)	
Vertrag bei Personenschäden / relative Verjährungsfrist	Drei Jahre ab dem Tag, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden erlangt hat (revArt. 128a OR)	in der Regel zehn Jahre (Art. 127 OR) / keine relative Verjährungsfrist anwendbar
Vertrag bei Personenschäden / absolute Verjährungsfrist	Zwanzig Jahre ab dem Tag, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (revArt. 128a OR)	in der Regel zehn Jahre (Art. 127 OR)



Revision des
Verjährungsrechts

Gültig ab:
01.01.2020

Verjährungsfristen 2



5 Jahre Verjährungsfrist

- Lohnzahlungen
- Zinszahlungen
- Arztrechnung

Kleinere alltägliche
Geschäfte und
wiederkehrende
Leistungen.

Art. 128 OR

2 Jahre Verjährungsfrist

- Konsumgüter

Bewegliche Sachen

Art. 210 Abs. 1 OR

Verjährung



- ▶ Art. 129 OR: Die gesetzlichen Verjährungsfristen sind im Allgemeinen nicht verhandelbar - sie gelten (mit Ausnahmen) zwingend.
- ▶ Mit der Verjährung geht die Erzwingbarkeit einer Forderung unter...
- ▶ ...aber nicht die Erfüllbarkeit.
 - ▶ Wenn ein Schuldner nach der Verjährung (aus Versehen) liefert, kann er das Geleistete nicht zurückverlangen.
- ▶ **Hinderung** : Art. 134 OR. Während besonderen Verhältnissen zwischen Schuldner und Gläubiger (z.B. Eltern-Kind-Beziehung) beginnt die Verjährung nicht.
- ▶ **Stillstand** : Wenn die Verjährung vor dem besonderen Verhältnis begonnen hat (z.B. vor der Ehe) läuft die Verjährung nicht weiter.
- ▶ **Unterbrechung** : Art. 135 OR. Die Verjährungsfrist beginnt von neuem, wenn der Schuldner z.B. ein Pfand zur Sicherheit hinterlegt.

Baby erbt CHF 1 Mio.

Eltern verwalten das Geld.

Baby, jetzt 18, hat Anspruch auf das Geld.

Verjährungsfrist für Anspruch beginnt erst jetzt, mit 18...

«Ehe schützt den Schuldner nicht!»

«Der gute Wille verlängert die Qual.»

Exkurs: Verjährung im Strafrecht

- ▶ Im Strafrecht bedeutet eine Verjährung, dass **die Verfolgung einer Straftat** nach einer genau definierten Zeitdauer **nicht mehr möglich** ist.
- ▶ Folge: Begeht jemand ein Verbrechen und wird er über einen gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkt nicht gefasst, **kann die Tat verjähren** und nicht mehr geahndet werden.
- ▶ Unterscheidung: Verfolgungsverjährung vs. Vollstreckungsverjährung
 - ▶ Verfolgungsverjährung: Gilt, wenn Verbrechen durch Polizei/Staatsanwaltschaft nicht mehr verfolgt werden darf -> Beginnt ab dem Zeitpunkt der Tat.
 - ▶ Vollstreckungsverjährung: Gilt, wenn bestehendes Urteil nicht mehr vollstreckt werden darf -> Beginnt ab dem Zeitpunkt des Urteils.
- ▶ Fristen für Verfolgungsverjährung: Abhängig von angedrohter Höchststrafe.
 - ▶ Lebenslange Freiheitsstrafe: 30 Jahre Verjährung
 - ▶ Freiheitsstrafe von mehr als 3 Jahren: 15 Jahre Verjährung
 - ▶ Freiheitsstrafe von genau 3 Jahren: 10 Jahre Verjährung
 - ▶ Alle anderen Strafen: 7 Jahre Verjährung

Vollstreckungsverjährung:

- Bei lebenslanger Freiheitsstrafe: 30 Jahre
- ...
- Bei allen anderen Strafen: 5 Jahre

Nicht verjährbar:

- Völkermord
- Verbrechen gegen die Menschlichkeit
- Kriegsverbrechen
- Sexuelle Handlungen mit Kindern (<12J.)

Mord?

Höchststrafe: Lebenslang (bedeutet max. 20 Jahre) + Verwahrung (keine Obergrenze)

Sicherungsmittel

- ▶ Idee: Vertragliche Vereinbarung, um die Erfüllung «sicherzustellen».
 - ▶ «Angedrohte Strafe», falls Vertrag nicht erfüllt wird.
- ▶ Beispiel Konventionalstrafe: Banker wechselt Bank, soll *seine* Kunden aber nicht *mitnehmen*.
 - ▶ Vertragsklausel (schon im Voraus im Vertrag festgelegt): «*Wirbt der ehemalige Mitarbeiter innerhalb von zwei Jahren nach dem Austritt Kunden ab oder versucht dies zu tun, wird dieser mit einer Konventionalstrafe von CHF 500'000.- belegt.*»
 - ▶ Der Vertrag wird unterzeichnet, also ist der Banker mit dieser drohenden Strafe einverstanden.
 - ▶ Er hat *Anreize* auf das Abwerben von Kunden zu verzichten.
 - ▶ Vorteil aus Sicht der Bank: Der Schaden muss nicht bewiesen werden - Verletzt der Banker den Vertrag, muss er bezahlen...
 - ▶ ...unabhängig davon, wie gross der Schaden tatsächlich wäre.

Realsicherheiten

- ▶ **Kaution:** Beispiel Mieterkautionsdepot im Mietvertrag
 - ▶ Dient dem Vermieter für den Fall, dass der Mieter die Miete nicht bezahlt.
- ▶ **Pfand:** Beispiel Grundpfand im Kreditvertrag (Hypothek)
 - ▶ Dient der Bank für den Fall, dass der Kreditnehmer den Kredit nicht zurück bezahlt.
- ▶ **Retention:** Beispiel Autoreparatur im Werkvertrag.
 - ▶ Dient der Autowerkstatt für den Fall, dass der Kunde die Rechnung nicht bezahlt.
- ▶ **Eigentumsvorbehalt:** Beispiel Leasingvertrag für Auto.
 - ▶ Der Leasing-Nehmer wird erst dann Eigentümer des Autos, wenn alle Leasing-Raten abbezahlt wurden.

Personalsicherheiten

- ▶ **Konventionalstrafe:** Beispiel Banker im Arbeitsvertrag.
 - ▶ Dient dem Arbeitgeber als Schutz vor Kundenverlust.
- ▶ **Einfache Bürgschaft:** Beispiel Eltern bürgen für Mietvertrag.
 - ▶ Dient dem Vermieter als Schutz für den Fall, dass die jungen Mieter nicht bezahlen.
 - ▶ Problem: Eltern (Bürgen) können erst belangt werden, wenn junge Mieter (Hauptschuldner) zahlungsunfähig (z.B. nach erfolgloser Betreibung) sind.
- ▶ **Solidarbürgschaft:** Beispiel Eltern bürgen für Mietvertrag.
 - ▶ Dient dem Vermieter als Schutz für den Fall, dass die jungen Mieter nicht bezahlen.
 - ▶ Voraussetzung: Handschriftliche Bürgschaftsurkunde und eventuell (ab CHF 2'000) öffentliche Beurkundung (Notariat).
 - ▶ Vorteil: Eltern (Bürgen) können bereits belangt werden, wenn junge Mieter (Hauptschuldner) vom Vermieter gemahnt werden.
- ▶ **Zession:** Lohnzession bei Betreibung
 - ▶ Ein Teil des Lohnes fließt direkt zum Gläubiger.
 - ▶ Problem: Arbeitgeber erfährt, dass Mitarbeiter betrieben wird.

Sicherung der Vertragserfüllung

